

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2751/2534

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน
จำกัด

โจทก์

นาย ชู ชัย บัณฑิตกฤษดา กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 89, มาตรา 243

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
45

ศาลแรงงานมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์เพราะโจทก์และพยานไม่มาศาลในวัน
นัดสืบพยานโจทก์โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง จึงถือว่า โจทก์ไม่มีพยานมาสืบ เมื่อโจทก์
ยื่นคำร้องขอสืบพยานโจทก์โดย อ้าง ว่าโจทก์ไม่จงใจขาดนัด ศาลแรงงานทำการ
ไต่สวนตามคำร้องขอ ของโจทก์แล้ว ก็ได้ความว่าเหตุที่โจทก์ไม่มาศาลในวันดัง
กล่าว เพราะทนายโจทก์เข้าใจผิดเกี่ยวกับวันนัด ซึ่งถือว่าเป็นความผิดพลาด ของ
โจทก์เอง เช่นนี้ การที่ศาลแรงงานไม่สืบพยานโจทก์เพิ่มเติม ตาม คำขอของโจทก์
 และได้วินิจฉัยชี้ขาดไปตามพยานหลักฐานที่ ปรากฏ ใน สำนวนจึงเป็นการดำเนิน
กระบวนการพิจารณาที่ชอบ หาขัดต่อ บทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ไม่ คำเบิกความของพยานที่ยังไม่ได้ตอบ
คำถามค้านของคู่ความอีกฝ่ายและพยานเอกสารที่คู่ความฝ่ายนั้นอ้างส่งศาลพร้อมกับ
คำเบิกความ ของพยานนั้น ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ศาลรับฟัง การสืบพยานในคดี
แรงงานนั้น ศาลเป็นผู้มีอำนาจซักถามพยานตัวความหรือทนายความจะซักถาม
พยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

แรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 45 วรรคสอง จึงไม่มี กระบวนพิจารณา เกี่ยวกับการถามค้านพยานในวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ดังนั้น หาก จำเลยประสงค์จะซักถามพยานโจทก์ซึ่งเบิกความไปแล้ว บางส่วน ก็อาจจะขอ อนุญาตจากศาลได้ แต่ปรากฏว่าเมื่อศาลแรงงาน มีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบใน วันนัดสืบพยานโจทก์ต่อมา จำเลยหา ได้แถลงขอซักถามพยานโจทก์ดังกล่าวต่อไป ไม่ แสดงว่าจำเลย ไม่ตั้งใจซักถามพยานโจทก์ปากดังกล่าวอีกต่อไปคำเบิกความของ พยาน โจทก์ปากดังกล่าวย่อมสมบูรณ์และ ใช้เป็นพยานหลักฐานได้ พยานโจทก์เบิก ความยืนยันว่า โจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 1 ก็เบิกความรับว่าโจทก์ได้ เลิกจ้างจำเลยที่ 1 แล้วแต่ศาลแรงงานรับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ยังไม่ได้เลิกจ้าง จำเลย ที่ 1 เป็นการรับฟังข้อเท็จจริงขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน ไม่ชอบ ด้วย วิธีพิจารณาศาลฎีกาย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานพิจารณา พิพากษาใหม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเคยเป็นลูกจ้างของโจทก์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย หลักทรัพย์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2531 ถึงเดือนตุลาคม 2531 จำเลยทั้งสองได้ ร่วมกันทุจริตกับบุคคลภายนอกเอาหลักทรัพย์ระบุชื่อซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ไป หลายครั้ง มีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,038,400 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสอง ร่วมกันชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้คดีและฟ้องแย้งให้โจทก์ชำระเงินค่าจ้างที่ค้างนับแต่ เดือนพฤศจิกายน 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเลิกจ้างตามกฎหมาย และให้ โจทก์รับจำเลยที่ 1 กลับเข้าทำงาน

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์มีแต่นายวุฒิกร พิณิจมั่งเป็นพยาน แต่นายวุฒิกรยังไม่ได้เบิกความตอบคำถามของจำเลยทั้งสองเนื่องจากศาลให้เลื่อนไปสืบพยานในนัดต่อไป ซึ่งเมื่อถึงวันนัดดังกล่าวโจทก์และนายวุฒิกรไม่มาศาล ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ จึงไม่อาจรับฟังคำพยานปากนายวุฒิกรได้ ฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องและจำเลยทั้งสองทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ต้องชดใช้เงินแก่โจทก์ตามฟ้อง โจทก์ยังไม่ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 1 โจทก์ต้องชำระค่าจ้างแก่จำเลยที่ 1 คิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 5 เดือนพิพากษายกฟ้องโจทก์และให้โจทก์ชำระเงินให้จำเลยที่ 1 จำนวน 50,000 บาท และเดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะมีการเลิกจ้างคำขออนอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ในข้อ 2.1 และ 2.2 ว่าคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางที่ว่าพยานโจทก์ปากนายวุฒิกรพิณิจมั่ง เบิกความโดยมิได้ตอบคำถามค้านของทนายจำเลยทั้งสองไม่อาจรับฟังได้นั้น ไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา และคำสั่งศาลแรงงานกลางที่ไม่อนุญาตให้โจทก์สืบพยานและที่ไม่เรียกพยานมาสืบเพิ่มเติมเพื่อให้ความกระจ่างชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานและอุทธรณ์ในข้อ 2.3 ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีโดยยังไม่ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยมาตรา 44 วรรคแรก และมาตรา 45 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานและอุทธรณ์ในข้อ 2.4 ว่าคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางที่ว่าโจทก์ยังไม่ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 1 จึงต้องจ่ายค่าจ้างจนกว่าบอกเลิกการจ้างนั้น

เป็นการวินิจฉัยที่ขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยก่อนว่า การที่ศาลแรงงานกลางไม่อนุญาตให้โจทก์สืบพยานและไม่เรียกพยานมาสืบเพิ่มเติม เพื่อให้ความแจ่มชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานหรือไม่ และศาลแรงงานกลางวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีโดยยังไม่ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยมาตรา 44วรรคแรก และมาตรา 45 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏในสำนวนว่า คดีนี้ศาลแรงงานกลางนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 เวลา 9 นาฬิกา แต่เอกสารยังไม่พร้อม จึงเลื่อนไปสืบพยานโจทก์ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2532 กับวันที่ 16 และ 18 สิงหาคม 2532 เวลา 9 นาฬิกา ทั้งสามวันเมื่อถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2532 ไม่มีการสืบพยานเพราะเอกสารไม่พร้อม ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์ในวันที่ 16 และ 18 สิงหาคม 2532 เวลา 9 นาฬิกาทั้งสองวันตามที่นัดไว้แล้ว เมื่อถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2532 โจทก์นำสืบนายวุฒิกร พินิจมั่ง พยานโจทก์ซึ่งเป็นทนายโจทก์เสร็จแล้วแต่นายวุฒิกรยังไม่ได้เบิกความตอบทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามคำนำทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอเลื่อนเนื่องจากเอกสารที่ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียก โจทก์ยังไม่ได้ส่งมา โจทก์ไม่ค้านและเพื่อส่งเอกสารให้ทันในวันนัด จึงขอยกเลิกวันนัดสืบพยานในวันที่ 18 สิงหาคม 2532 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตและให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์ในวันที่ 8 กันยายน 2532 เวลา 9 นาฬิกา และวันที่ 12 กันยายน 2532 เวลา 13.30 นาฬิกา รายละเอียดปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 16 สิงหาคม 2532 เมื่อถึงวันนัดในวันที่ 8 กันยายน 2532 โจทก์ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า โจทก์ไม่มีพยานมาศาล จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอเลื่อนไปสืบพยานจำเลยทั้งสอง และจำเลยที่ 2 ขอให้ศาลยกเลิกวันนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 12 กันยายน 2532 เวลา 13.30 นาฬิกา ศาลแรงงาน

กลางมีคำสั่งให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลย วันที่ 20 กันยายน 2532 เวลา 9 นาฬิกา และยกเลิกวันนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 12 กันยายน 2532 ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 8 กันยายน 2532 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2532 โจทก์ได้ยื่นคำร้องว่าเหตุที่โจทก์ไม่มาศาลเพราะทนายโจทก์สำคัญผิดว่าวันนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 8 กันยายน 2532 เวลา 9 นาฬิกา ถูกยกเลิกไปแล้ว ขอให้ศาลแรงงานกลางทำการไต่สวน และมีคำสั่งให้โจทก์นำพยานเข้าสืบต่อไปศาลแรงงานกลางไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์ ตามคำสั่งลงวันที่ 9 ตุลาคม 2532 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2532 โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาตให้โจทก์นำพยานหลักฐานเข้าสืบอีกครั้งหนึ่งเมื่อจำเลยทั้งสองได้แถลงหมดพยานแล้ว หรือศาลจะสั่งให้โจทก์นำพยานเข้าสืบในเวลาใดตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 45 ศาลแรงงานกลางได้สืบพยานจำเลยต่อไปจนเสร็จแล้วและนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 25 ธันวาคม 2532 เวลา 13.30 นาฬิกา และมีคำสั่งว่าไม่เห็นสมควรเรียกพยานโจทก์มาสืบตามที่โจทก์ขอ ปราบฏ ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 4 ธันวาคม 2532 โจทก์ได้ยื่นคำร้องโต้แย้งคำสั่งศาลที่สั่งว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบและไม่ให้โจทก์นำสืบพยานตามคำร้องลงวันที่ 7 ธันวาคม 2532 เห็นว่า การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์เพราะโจทก์และพยานไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 8 กันยายน 2532 เวลา 9 นาฬิกา โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องจึงถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอสืบพยานโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์ไม่จงใจขาดนัด ศาลแรงงานกลางทำการไต่สวนตามคำร้องขอของโจทก์แล้ว ก็ได้ความว่าเหตุที่โจทก์ไม่มาศาลในวันที่ 8 กันยายน 2532 เพราะทนายโจทก์เข้าใจผิดเกี่ยวกับวันนัด ซึ่งถือว่าเป็นความผิดพลาดของโจทก์เอง ศาลแรงงานกลางไม่สืบพยานโจทก์เพิ่มเติมตามคำขอของโจทก์ และได้วินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่

ชอบแล้ว หาข้อโต้แย้งบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522ตามที่โจทก์อุทธรณ์ไม่

อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า นายวุฒิกรพินิจมั่ง พยานโจทก์เบิกความโดยมิได้ตอบคำถามค้านของทนายจำเลยจึงไม่อาจรับฟังได้ เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า คดีนี้นายวุฒิกรพยานโจทก์ได้เบิกความเป็นพยานโจทก์เสร็จแล้ว ยังไม่ได้ตอบทนายจำเลยถามค้าน นายวุฒิกรได้เบิกความถึงการกระทำของจำเลยทั้งสองที่โจทก์กล่าวหาว่าเป็นการละเมิดต่อโจทก์และโจทก์ยังได้นำสืบพยานเอกสารต่าง ๆ ด้วย คำเบิกความของนายวุฒิกรที่ยังไม่ได้ตอบคำถามและพยานเอกสารที่โจทก์อ้างส่งศาลพร้อมกับคำเบิกความของนายวุฒิกรนั้นไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ศาลรับฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบพยานในคดีแรงงานนั้น ศาลเป็นผู้มีอำนาจซักถามพยาน ตัวความหรือทนายความจะซักถามพยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 45 วรรคสอง จึงไม่มีกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการถามค้านพยานในวิธีพิจารณาคดีแรงงาน หากจำเลยทั้งสองประสงค์จะซักถามนายวุฒิกรก็อาจจะขออนุญาตจากศาลได้ แต่ปรากฏว่าเมื่อศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบในวันนัดสืบพยานโจทก์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2532 จำเลยทั้งสองก็หาได้แถลงขอซักถามนายวุฒิกรพยานโจทก์ต่อไปไม่แสดงว่าจำเลยทั้งสองไม่ตั้งใจซักถามนายวุฒิกรพยานโจทก์อีกต่อไปคำเบิกความของนายวุฒิกรจึงสมบูรณ์และใช้เป็นพยานหลักฐานได้ศาลแรงงานกลางไม่นำคำเบิกความของนายวุฒิกรมาเป็นพยานหลักฐานโดยอ้างว่านายวุฒิกรไม่ได้เบิกความตอบคำถามค้าน ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย นอกจากนี้เนื่องจากศาลแรงงานกลางไม่นำคำเบิกความของนายวุฒิกรมาเป็นพยานหลักฐานและให้งดสืบพยานอื่นของโจทก์ศาลแรงงานกลางได้หยิบยกเอาเหตุนี้ขึ้นวินิจฉัยว่าฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้อง ปรากฏว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องคดีโดยมีนายวิเชียรเจียกเจิมและนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการของโจทก์เป็นผู้ดำเนินคดีแทน โจทก์ได้

บรรยายไว้ในคำฟ้องว่า บุคคลทั้งสองเป็นกรรมการมีอำนาจร่วมกันลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของโจทก์ทำการแทนโจทก์และในนามของโจทก์ได้ ปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้ายฟ้องเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งปรากฏแจ้งชัดว่านายวิเชียรกับนางสาวฐิตินันท์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ จำเลยที่ 1 ไม่ได้ให้การปฏิเสธความถูกต้องของเอกสารนี้คงให้การเกี่ยวกับเรื่องนี้ ลอย ๆ ว่า โจทก์จะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีกรรมการที่จะกระทำการแทนและผูกพันบริษัทโจทก์ได้ตามเอกสารหมายเลข 1 หรือไม่ จำเลยที่ 1 ไม่รับรอง ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ได้ให้การปฏิเสธว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเลย ทางพิจารณาจำเลยทั้งสองก็ไม่ได้ นำสืบว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะเหตุใด ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า ศาลแรงงานกลางฟังว่าโจทก์ยังไม่ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 1 และพิพากษาให้โจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยที่ 1 ตามฟ้องแย้ง เป็นการขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวนนั้น เห็นว่า คดีนี้นายวุฒิกกรพยานโจทก์เบิกความยืนยันว่าโจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 1 ก็เบิกความรับว่า โจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 1 แล้วแต่ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ยังไม่ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 1 จึงเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวนไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ โดยรับวินิจฉัยคำเบิกความของนายวุฒิกกร พินิจมั่งพยานโจทก์ด้วยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี หากศาลแรงงานกลางเห็นว่าข้อเท็จจริงในสำนวนยังไม่พอแก่การวินิจฉัยก็ให้ศาลแรงงานกลางสืบพยานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-อุดม เฟื่องฟูง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ